

采 购 合 同

需方: 上海建工一建集团有限公司 (简称“甲方”) 合同编号: _____
供方: _____ (简称“乙方”) 签订地点: 上海市福山路33号

依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规的规定, 遵循平等互利、自愿、公平和诚信的原则, 经供需双方协商一致, 现就 _____ 购货事宜, 订立本合同, 以资双方信守执行。

第一条 产品名称、规格型号、品牌商标、单位、数量、单价、金额、税额:

产品名称	型号	品牌	单位	数量	单价(元)	金额(元)	税率	税额(元)	价税合计(元)
					0.00	0.00	13%	0.00	0.00
总计:						0.00		0.00	0.00
价税总计金额(大写): 零元整									
备注: 金额总计、税额总计、价税总计保留两位小数。 1、产品数量约定为: 数量为暂定, 以实际收货签字确认数量为对账依据; 合同含税总价=不含税总价+税额; 不含税总价=数量×不含税单价; 税额=不含税总价×增值税税率或征收率, 税率或征收率随法律法规的调整而调整。 2、产品单价选择以下第 种 ①采用固定单价时, 已明确: 本合同履行期间, 不论是否分期交货, 除双方协商一致外, 单价均不作调整。 ②采用信息价时, 则本合同中约定的不含税单价为暂定不含税单价, 实际以收货当月(或其他时点, 按招标文件填写)的不含税信息价为计算依据。									

第二条 质量要求及技术标准:

- 1、乙方应按现行的国家标准 _____ 标准执行, 乙方随每批产品应提供真实有效的《送货单》(《送货单》应有乙方唯一编号, 并加盖乙方公章)、《产品合格证明》、《产品质量保证书》、《产品检验报告》**原件**和其他相关技术质量资料. 凡实行备案证明的, 乙方负责办理产品备案凭证, 并承担该费用, 办理后及时提交甲方。
- 2、乙方应按甲方要求提供相应的产品证书等书面材料。如采购的产品涉及到国家公布的《危险化学品名录》内的, 则乙方还应提供相应产品的MSDS即《化学品的安全技术说明书》
- 3、其他质量及技术标准要求:

第三条 交(提)货时间、地点、方式:

- 1、乙方应按甲方要求供货, 供货数量、时间和地点以甲方需求计划为准, 结算数量为甲方实收数量, 甲方有权对合同中的数量和交货时间做调整, 乙方不得有异议。
- 2、乙方按甲方指定日期负责将货物送至工程项目, 并负责在甲方指定地点卸货, 如需调试, 乙方应无偿予以配合, 送货地址: _____。
- 3、甲方指定项目人员 _____ 负责收货, 联系电话 _____, 双方应做好验收工作和书面交验签字记录。甲方收货联系人仅有权确认乙方送货单中的数量, 无权确认货物的质量、价款以及最终结算。非本合同约定甲方指定人员签字的送货凭证, 甲方不予结算。
- 4、乙方不得将甲方需求计划的更改作为索赔的理由。

第四条 运输方式及费用承担:

乙方免费提供运输及装卸服务。**本合同货物的风险均以甲方签收货物后转移至甲方。**

第五条 合理损耗及计算方法:

损耗由乙方承担。

第六条 包装标准、包装物的供应与回收:

产品采用——方式包装，包装物由——提供，由——负责回收。属于《国家危险废物名录》范围内，具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性的产品，其包装物由乙方负责回收，双方以书面形式进行交接记录。

第七条 验收标准、方法及提出异议期限：

- 1、按“第二条 质量要求及技术标准”进行验收。
- 2、甲方人员当场验收产品的种类、规格、数量及外观质量，如有异议当场提出；对于需要现场送检复试的产品，内在质量如有异议 10 天内提出，甲方可以随时要求换货或退货，以满足甲方施工现场进度:甲方在工程质保期内均可提出异议。
- 3、如因质量发生争议，在问题未查清之前该批货物必须封存，不能使用(虽有质量问题但不影响使用和施工安全，经双协商一致继续使用的除外)。由双方共同取样交有资质的检测机构进行检验，检验费用由乙方预交，检验合格的，费用由甲方承担;检验不合格的，由乙方承担。如乙方拒绝或拖延送检的,甲方有权单方委托送检，乙方对检验结果予以认可。
- 4、供方对所供应的产品应享有完全的所有权或取得合法的处分权，并保证不存在任何第三方向需方提出任何权利要求。
- 5、供方所提供的产品及构配件等所涉及的知识产权为供方所有。供方须一并向需方提供相应的权属证明。涉及第三方知识产权的，供方须提供合法的授权使用证明。
- 6、对于上述知识产权权利，供方许可需方在后续的生产、使用、销售过程中使用，使用范围和期限不限。

第八条 随机备品、配件工具数量及供应办法：

由乙方负责，不另外收取费用。

第九条 材料结算方式：

- 1、乙方每月出具对账清单并附完整的供货回单，经甲方书面签字确认并加盖项目章后作为双方结算依据
- 2、乙方开具的发票均应为税务机关认可的合法有效的《增值税专用发票》。发票应填写内容齐全，与实际交易相符;字迹清楚，不得压线、错格;发票须加盖发票专用章。如乙方开具的是汇总的《增值税专用发票》，则必须提供防伪税控系统开具的《销售货物清单》，并加盖发票专用章。

第十条 双方税务信息及增值税约定：

1、双方基本信息

甲方	名称	上海建工一建集团有限公司
	纳税人身份	☐ 一般纳税人 ☐ 小规模纳税人（请勾选）
	纳税人识别号	913101151324008074
	地址、电话	中国(上海)自由贸易试验区 福山路33号25-27楼 021-58885866
	开户行及账号	建设银行上海第二支行 913101151324008074
乙方	名称	
	纳税人身份	☐ 一般纳税人 ☐ 小规模纳税人（请勾选）
	纳税人识别号	
	地址、电话	
	开户行及账号	

任何一方如对税务信息发生任何的变更，应提前3日以书面方式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。

2、乙方开具发票应备注工程名称、地址和合同编号;合同约定收款账户(含行号),并承若账户已开通接收电子票据功能否则由此引起的延期支付由乙方负责。

3、若乙方未送达或送达的增值税发票存在不符合法律、法规、规范性文件规定或甲方无法认证、抵扣情形的，甲方有权拒收或者退回该发票，并暂停付款。因此造成的一切损失由乙方自行承担，且乙方不得以此为由中止履行合同约定义务。

4、若发生货物退回等情况的，如原发票尚未抵扣的，乙方应当收回原发票并注明作废字样且重新开具增值税专用发票;如原发票已经抵扣的，乙方应当开具红字发票进行冲销。

5、若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策、法规、规范性文件

发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔货款中扣除。

6、若甲方从货款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的货款金额开具增值税发票。

7、甲方如遗失《增值税专用发票》的发票联及抵扣联，则乙方应向甲方提供《增值税专用发票》的复印件，以及乙方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》

第十一条 资金支付方式及期限：

(一)、资金付款方式与期限：

1

(二)、其他约定

1、乙方特别确认：

(1) 乙方在报价时已充分考虑到合同期内因市场环境变化、项目情况变化、甲方延期付款等对乙方损失的补偿费用，本合同的金额已包含上述风险的全部相关费用，乙方不会因此向甲方提出任何主张；

(2) 本合同项下甲方付款宽限期为6个月，若付款宽限期届满仍未支付的，自付款宽限期届满翌日起，甲方按照应付未付款金额为基数，同期银行存款利率为标准承担逾期付款利息；

(3) 如因财政审计、财政拨款等原因导致甲方未能及时收到发包人支付的工程款的，乙方同意甲方相应顺延全部付款，不视为甲方付款违约，顺延期间不计利息且不计入上述付款宽限期。以上确认是乙方基于真实、自愿的意思表示，无任何欺诈、胁迫或重大误解。

2、乙方确认：同意甲方将本合同总价 10 %的款项以债权债务转让或抵销、以物（房产、车位）抵债等形式支付，乙方承诺积极配合甲方办理相关手续。相关事宜的具体执行方式，由甲方另行通知。

如乙方未能按甲方要求及时办理相关手续的，则甲方有权暂缓相关金额的款项支付（付款时优先全额扣除）且无需承担任何逾期付款责任，直至乙方完成相关手续。

乙方承诺：如本合同最终未发生上述的债权债务转让或抵销、以物（房产、车位）抵债等事项，则乙方确认按照投标承诺，在最终结算后给予甲方最终结算价 1 %的让利。

3、乙方自《增值税专用发票》开具之日起3个工作日内交于甲方认证。

4、乙方知悉并接受甲方以现金转账、票据、区块链、保理、国内信用证等任何一种形式支付货款，并且不提出增加任何额外费用。

5、若乙方未提供《增值税专用发票》，甲方不予付款；若乙方未及时提供《增值税专用发票》，甲方有权延期付款。

6、如有预付款时，乙方应提供甲方认可的预付款保函及《增值税专用发票》后，甲方再予以支付。

7、乙方在提交付款申请时，须同时提供最近一期申请表及税金的《税收完税证明》，否则甲方有权拒绝审核本次请款申请，由此导致的付款延期责任均由乙方承担。

8、如乙方在投标或签约时承诺提供免费安装服务的，需在本合同附件中增加乙方派出的安装人员的姓名、身份证号、职务、上岗证或职业资格证明等资料，并承诺遵守甲方对施工现场的各项管理要求。

9、乙方应确保装卸、运输过程中的一切人员、货物、车辆安全，应按照国家及地方规定办理相关手续，乙方装卸、运输中应做相应的环保措施，应符合国家及甲方的环保要求。运输途中、卸货中如有人身伤害或货物损失或因环境损害造成的一切罚款及责任，均由乙方承担。

10、乙方必须对其出入工地现场的人员进行安全交底，并应自带安全防护用品，因乙方原因造成的各种人员伤害及经济损失由乙方自行承担，并赔偿甲方及第三方因此遭受的一切损失。

11、乙方进入工地现场人员必须听从甲方管理人员指挥，遵守甲方现场文明工地等有关管理制度。对不听从甲方管理的人员、车辆，甲方有权清理出场，由此造成的一切后果及损失由乙方承担。

12、当供货金额或数量超过合同暂定数，双方需订立补充协议，否则超过部分不予结算。

第十二条 违约责任：

1、因乙方原因造成产品延迟交货(如承诺提供免费安装服务的，则以安装完毕并通过甲方验收视为完成交货)，每延迟一天，乙方承担合同金额5万元或合同价1%（取较高值）的违约金。

2、因乙方提供的《增值税专用发票》为虚开、虚假或未履行纳税义务发票，乙方应承担虚开、虚假未履行纳税义务发票金额的45%作为赔偿金，同时乙方须承担合同金额10%的违约金。如对甲方造成社会负面影响的，由乙方承担一切法律后果。乙方应对其提供的《增值税专用发票》负连带责任。在合同履行期间一旦发生税务机关对甲方发出“失控发票”协查通知等情形，甲方有权对乙方处以5-10万元罚款。

3、因乙方产品出现质量问题，甲方可以随时要求乙方换货、修理及退货，由此产生的甲方返工、工期延长等经济和工期损失，概由乙方承担。同时，每次出现产品质量瑕疵(因运输过程中发生碰撞导致的损坏除外)，乙方还需承担违约金5万元或合同价1%次(取较高值)万元。

4、因乙方未按时提供符合质量要求产品时，甲方可自行采购所需产品，乙方应承担甲方因此产生的额外费用。

5、未经甲方书面同意，乙方在本合同项下的所有权利(含债权)及义务均不得转让，也不得设置任何形式的担保；如乙方以商业承兑汇票形式收取款项的，则乙方不得向任何第三方转背书。乙方承诺：如违反此项约定的，则相关的转让、担保或转背书自始无效，且视为乙方违约，乙方需向甲方支付50万元/次或合同价10%/次(取较高值)的违约金。

6、因乙方保证：乙方提供的材料、设备、产品及构配件等均不侵犯任何第三方的权利(包括但不限于：所有权、处分权、知识产权等)。否则，发生任何此类权利纠纷的，由乙方承担全部经济和法律赔偿责任，并赔偿因此对甲方造成的全部损失(含诉讼/仲裁费、鉴定费、律师费、差旅费等)。同时，每确认一起乙方责任的侵权事件，乙方需向甲方支付50万元的违约金。

7、如因乙方原因导致政府主管部门或发包人要求甲方支付费用的(包括但不限于要求缴费、行政处罚、经济罚款等全部与支出有关的费用)，相关费用全部由乙方承担。如甲方因此付款或被扣减工程款的，全部视为代乙方垫付的费用，甲方有权从任意应付乙方的款项(含其他合同的应付款项)中直接扣除或要求乙方限期支付，且甲方每垫付一项处罚或罚款，乙方需向甲方支付10万元/项的违约金。

8、乙方每批产品未能提供真实有效的《送货单》(《送货单》应有乙方唯一编号，并加盖乙方公章)、未能提供生产制造商《产品合格证明》、《产品质量保证书》、《产品检验报告》原件和其他相关技术质量资料，乙方需向甲方支付壹万元/项的违约金。

9、因乙方擅自解除合同、因乙方违约导致甲方解除合同时，乙方需承担合同金额20%的违约金，并由乙方承担因此对甲方造成的全部损失。

10、本合同所约定的不同项违约金相互独立、分别计取。如果同一项违约金存在不同金额约定的，则按最高金额计取。

第十三条 解除合同的条件：

- 1、不可抗力致使不能实现合同目的。
- 2、乙方按约完成全部供货之前，乙方明确表示或以自己的行为表明不履行或延迟履行主要义务的，甲方除可要求赔偿损失外还可解除合同。
- 3、乙方提供虚假发票的。
- 4、乙方其他违约行为致使合同目的无法实现的。
- 5、根据甲方实际需求或工程实际情况，无需乙方继续供货的。
- 6、经双方协商一致的。

第十四条 争议解决方式：

- 1、甲、乙双方未尽事宜，由当事人双方协商解决，协商不成，向上海仲裁委员会申请仲裁。
- 2、本合同关于争议解决方式及管辖权的约定是唯一且恒定的，任何一方不得通过债权转让或其他方式对前述约定进行变更，如发生类似情形的，均属无效。

第十五条 其他约定事项：

1、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。乙方必须对出入甲方现场的人员进行安全交底，并应自带安全防护用品。因乙方原因造成的各种人员伤亡及经济损失由乙方自行承担，并补偿甲方的一切损失。乙方进入甲方现场人员必须遵守甲方管理，进场车辆必须听从调度，遵守文明施工等相关规定。对不遵守甲方管理的人员，甲方有权要求乙方人员出场，由此影响施工所造成的一

切损失由乙方承担责任。

2、对于由乙方负责现场安装（含乙方提供的免费安装服务）的特别约定（注：本款（15.2）根据实际情况选用）：

1) 乙方应当配合甲方做好现场实名制管理工作，包括：现场实名制信息系统（包含项目所在的建设主管部门实名制信息系统、建工劳务实名制门禁管理信息系统）人员相关信息登记、每日考勤、农民工工资代发等工作，并确保实名制信息、考勤、农民工工资代发信息一致，实现“三联动”。乙方派驻至项目现场的所有农民工，依据甲方的总包代发相关要求执行总包农民工工资代发。

2) 施工现场实行安全干事制度。乙方以派驻至项目现场的劳务班组为单位，每15人（包括不足15人的班组）至少配备1名安全干事。安全干事名单由乙方在进场前提交甲方项目部备案。

3) 乙方应当按照国家、地区建设主管部门规定派驻现场管理人员，并且满足关键岗位人员配置、具备现场安全、质量等管理能力。

4) 如乙方到场的安全干事或现场管理人员不满足前述规定要求，乙方需按缺少的人数承担1万元/人·月的违约金，同时甲方有权派驻相应人员加强现场管理，发生的管理人员费用由乙方承担。如乙方连续____个月或累计____个月未能足额派驻安全干事或现场管理人员的，视为乙方以实际行为拒绝履行合同，甲方有权单方面解除合同，并将乙方从甲方的合格供应商名录中删除。

5) 因乙方原因发生安全事故或质量事故：

a) 每发生一起事故，应向甲方支付拾万元罚款；

b) 每发生一起死亡事故，应向甲方支付伍拾万元罚款；

c) 因乙方原因，造成他人伤害的，应向甲方支付 ____/____ 元罚款。

3、本合同自双方盖章后生效。

4、本合同未尽的事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经盖章后与本合同具有同等法律效力。

5、本合同一式 ____陆____ 份，具有同等法律效力。甲方执 ____伍____ 份，乙方执 ____壹____ 份。

6、本合同的附件为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力，双方应一并遵守。若合同附件与本合同约定不一致的，则以本合同约定为准。

7、合同附件：

附件1:乙方出具的《授权委托书》

附件2:《廉洁协议》

附件3:《相关方告知书》

附件4:《债权转让协议》

1

8、其他补充约定：

以下内容为空。

本页无正文

甲 方

乙 方

单位名称（章）：上海建工一建集团有限公司

单位名称（章）：

单位地址：福山路33号25-27楼

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

经办人：

经办人：

联系电话：021-58885866

联系电话：

签名日期：

签名日期：